

MODELO B**CLAUSULADO ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL ARTÍCULO 159 LCSP, DE SUMINISTROS CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN SU APARTADO PRIMERO**

DENOMINACIÓN: **Adquisición de productos para la gestión del cultivo en las Fincas de "La Grajera" (Logroño) y "Valdegón" (Agoncillo): Herbicidas, fertilizantes, fungicidas e insecticidas.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **05-3-9.01-0088/2025**

TRAMITACIÓN: **ORDINARIA**

Se recuerda a todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento, que deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas.

También se considerará admisible la proposición del licitador que haya solicitado la inscripción en ROLECE, junto a la documentación preceptiva, antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas. La acreditación de esta circunstancia se realizará según lo previsto en el artículo 159.4.a) de la LCSP y en el presente Pliego.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 1 / 35
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretaría General Técnica	María del Prado Ayala Fernández	07/11/2025 13:34:20
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		07/11/2025 13:34:22

1. CARÁCTER Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.	
X	El presente contrato NO se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre (en este supuesto el valor estimado del contrato no podrá ser superior a 140.000 euros)
	El presente contrato SI se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre* (en este supuesto el valor estimado del contrato no podrá ser superior a 215.000 euros) * por tratarse de un contrato financiable con alguno de los fondos previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto Ley: los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y React EU), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Para todos los contratos tramitados al amparo del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre financiados con alguno de los siguientes fondos europeos: Instrumento Europeo de Recuperación (que incluye, entre otros, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el REACT), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
Será de aplicación el Plan de medidas antifraude aprobado por el Consejo de Gobierno el día 29 de diciembre de 2021 (BOR 11-01-2022)
Queda sujeto a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato.
Resultan aplicables las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero.
Todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato tienen la obligación de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

Análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés	
Si se trata de un contrato tramitado al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)	El órgano de contratación está habilitado por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, a solicitar a los licitadores participantes en el procedimiento, la información de su titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación. Esta información deberá aportarse por el licitador al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule el requerimiento de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 2 / 35
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	07/11/2025 13:34:20
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	07/11/2025 13:34:22

	La habilitación determinada arriba, podrá ser de aplicación en el fondo europeo indicado a la izquierda, en caso de que por la normativa comunitaria reguladora del fondo correspondiente resultara exigible, según la DA 112 de la Ley 31/2022, de 23 en el apartado Trece.
--	--

Especificaciones para los contratos tramitados al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).		
El componente del Plan, la medida (inversión o reforma) y en su caso, submedida concreta en que se incardinan las actuaciones a llevar a cabo con ese instrumento, así como referencia al etiquetado climático, de existir.		
Condiciones específicas que en su caso se detallan en la inversión (o reforma) en particular para asegurar el respeto al principio DNSH, dentro de la Componente del PRTR en que se incardina la actuación a llevar a cabo		
En función del etiquetado climático y medioambiental asignado a la medida o submedida en que se encuadre la actuación, en su caso, las condiciones específicas en que debe ejecutarse la actuación debido a ese etiquetado.		
Identificación de la normativa medioambiental en vigor que resulta de aplicación		
Está prevista la aplicación de evaluaciones de impacto ambiental y/o pruebas de sostenibilidad climática		SI
		NO
PRINCIPIO DNSH. Todas las actuaciones deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852.A tal efecto, el órgano de contratación declara que se ha efectuado una autoevaluación a efectos de garantizar el cumplimiento del referido principio.		
Las ofertas que no cumplan con el principio DNSH serán directamente excluidas de la valoración, al ser un requisito indispensable para la financiación de cualquier proyecto con cargo al Plan.		
Son de obligado cumplimiento los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.		

Recurso procedente	
	Recurso administrativo o contencioso, según proceda, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
X	Recurso especial* del artículo 44 LCSP o recurso contencioso administrativo**, potestativamente, dado que el valor estimado supera cien mil euros.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 3 / 35
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pleigo CAP	Contratación electrónica		2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández		07/11/2025 13:34:20
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		07/11/2025 13:34:22

	*Interposición ante la sede electrónica del TACRC https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Procedimientos/Paginas/default.aspx?IdProcedimiento=1659&p=1
	**Interposición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

Contrato reservado					
X	NO se trata de un contrato reservado				
	Si se trata de un contrato reservado				
	<table border="1"> <tr> <td>disposición adicional cuarta LCSP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>disposición adicional cuadragésima octava LCSP</td> <td></td> </tr> </table>	disposición adicional cuarta LCSP		disposición adicional cuadragésima octava LCSP	
disposición adicional cuarta LCSP					
disposición adicional cuadragésima octava LCSP					

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE

Órgano de contratación
Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, en ejercicio de la competencia asignada por el artículo 75.1 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Código DIR 3
A17014639
Dirección
Avda. de La Paz, 8-10
Teléfono
941 291672
Telefax
Correo electrónico
contratacion.agricultura@larioja.org
Órgano destinatario
Dirección General de Agricultura y Ganadería Avda. de la Paz, 8-10 26071 Logroño. La Rioja
Órgano con competencias en materia de contabilidad pública

Intervención General
c/ Portales 71
26071 Logroño

Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato

Servicio de Investigación Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería

- Código de facturación: 454
- Órgano Gestor: A17014639
- Unidad tramitadora: A17029423
- Oficina contable: A17014594

Facultades del responsable del contrato

Según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, será obligatorio designar un responsable al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Se propone como responsable de este contrato a D. Javier Ugarte Andrevia, Jefe de Área de gestión de medios agrarios.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Definición del objeto del contrato

Este contrato tiene por objeto el suministro de productos herbicidas, fertilizantes, fungicidas e insecticidas para el mantenimiento y tratamiento en campo de las fincas institucionales de La Grajera (Logroño) y Valdegón (Agoncillo-La Rioja).

CPV

Lotes en que se divide (con especificación de su CPV)

Lote nº 1.

Herbicidas.

CPV: 24453000-4

Lote nº 2.

Fertilizantes.

CPV: 24440000-0

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 5 / 35

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica	María del Prado Ayala Fernández		07/11/2025 13:34:20
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		07/11/2025 13:34:22

Lote nº 3.

Fungicidas.

CPV: 24457000-2

Lote nº 4.

Insecticidas.

CPV:24452000-7

En el caso de que se adjudiquen varios lotes a un mismo licitador

X	Cada lote se considerará un contrato independiente de los demás
	El conjunto de lotes se considera un solo contrato por disposición expresa de este pliego
	El conjunto de lotes se considera un solo contrato por admitirse ofertas integradoras

Número de lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta

No se establece limitación.

Número de lotes que como máximo puede adjudicarse a un solo licitador

No se establece limitación.

Si se trata de un contrato mixto, régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción.

Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por el licitador o, por un participante en caso de UTE.
Trabajos a los que se refiere esta limitación.

Se trata de un contrato de fabricación

X	NO
	SI
En caso afirmativo, normas generales y especiales del contrato de obras aplicables	

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

La Comunidad Autónoma de La Rioja, para la gestión del cultivo, así como para el desarrollo de sus fines de I+D Agraria en las fincas institucionales “La Grajera” (Logroño) y “Valdegón” (Agoncillo) en La Rioja), adscritas al Servicio de Investigación Agraria, realiza tratamientos fitosanitarios y aporte de fertilizantes a los cultivos de viñedo, olivar, almendro y cereal. Para llevar a cabo dicha actividad se requiere la adquisición de herbicidas, fertilizantes, fungicidas e insecticidas, que constituyen el presente contrato.

5. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

Desglose del valor estimado	
CONCEPTO	IMPORTE EUROS
Importe de licitación, IVA excluido	125.035,62 €
Importe de las modificaciones previstas con arreglo artículo 204 (IVA excluido)	
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA excluido)	
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)	
Prórroga (IVA excluido)	

Presupuesto base de licitación	
Desglose por Lotes: Lote 1. Herbicidas: 5.019,08 € Lote 2. Fertilizantes: 44.852,50 € Lote 3. Fungicidas: 74.024,17€ Lote 4. Insecticidas: 13.643,74 €	137.539,49 € Euros € IVA incluido

Tipo IVA %	Importe IVA Euros €
10%	12.503,59 €

Presupuesto base sobre el que el licitador debe formular su oferta económica	
La licitación es a PRECIOS UNITARIOS, según listado de precios del PPT (incorporado al modelo de oferta) Para el cálculo del presupuesto base de licitación se ha tomado en consideración un número total de suministros estimativos. No obstante, dicha estimación, el número total de suministros está subordinado a las necesidades de esta Administración y se realizarán por el adjudicatario de forma sucesiva, a la vista de las solicitudes del responsable del contrato. En ningún caso el órgano de contratación se encuentra obligado a solicitar prestaciones por dichas cantidades. En consecuencia, las bajas ofertadas respecto de cada precio unitario no implicarán una reducción en el importe máximo de gasto estimado durante el periodo de vigencia del contrato. Esta previsión es acorde con la naturaleza del contrato, dado que el número total de prestaciones no puede definirse con exactitud en el momento de celebrar el mismo, y resulta asimismo coherente con la exigencia de un 5% de garantía sobre el Presupuesto Base de Licitación, que impone el artículo 107.3 cuando el precio se formule en función de precios unitarios. De proceder a una minoración del importe de adjudicación, la garantía definitiva prestada por el adjudicatario sería superior al 5% del gasto máximo pagadero al mismo.	Euros € IVA NO incluido

Desglose de costes directos e indirectos		
No resulta necesario su desglose, de acuerdo con la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre prestaciones de utilización frecuente y presencia habitual en el mercado (informe 42/2018), así como del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que no considera este desglose necesario en los contratos de suministro, en los que el precio de mercado debe determinarse en función de los precios que los bienes muebles a adquirir suelen tener en el mercado (Res 84/2019). A mayor abundamiento, tampoco resulta aplicable la obligación de desglosar el presupuesto base de licitación en los contratos donde el presupuesto se calcula en base a precios unitarios (resoluciones 177/2020, 618/2020 o 633/2019 del TACRC), dado que, si el precio de mercado se determina en términos unitarios, es evidente que el presupuesto deberá formarse por unidades de precio de mercado, sin necesidad ni obligación de desglosar en todo caso los costes directos e indirectos.		
Costes Directos €	Costes Indirectos €	Otros gastos €

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 8 / 35
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	07/11/2025 13:34:20
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			07/11/2025 13:34:22

Se aplican cláusulas de variación de precios	
X	NO
	SI
En caso afirmativo, supuestos y reglas para su determinación	

6. CRÉDITO

Partida Presupuestaria	05.02.02.4611.221.99
------------------------	----------------------

El contrato se inicia	
	En el presente ejercicio
X	En el ejercicio siguiente

Anualidades previstas	
2025: 137.539,49 €	

Participación de la Unión Europea en la financiación del contrato.							
X	No está prevista la participación de la UE en la financiación del contrato						
	SI está prevista la participación de la UE en la financiación del contrato						
	<table> <tr> <td>Identificación del Fondo</td><td></td></tr> <tr> <td>Porcentaje de participación</td><td></td></tr> <tr> <td>Plan o Programa dentro del que se inscribe la financiación</td><td></td></tr> </table>	Identificación del Fondo		Porcentaje de participación		Plan o Programa dentro del que se inscribe la financiación	
Identificación del Fondo							
Porcentaje de participación							
Plan o Programa dentro del que se inscribe la financiación							

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo total de ejecución	El presente contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 10 meses, a contar desde el 1 de enero de 2026. En caso de firmarse con posterioridad, el contrato no podrá extenderse más allá del 31 de octubre de 2026.
Plazos parciales, si los hubiere	
Prórroga	

Plazo del preaviso de prórroga cuando sea superior a dos meses

8. TIPO DE PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto simplificado del artículo 159.1 LCSP

La adjudicación del contrato se llevará a cabo en base a los criterios que se señalan con un aspa y se indican a continuación

CRITERIOS AUTOMÁTICOS

Criterios AUTOMÁTICOS con la ponderación y forma de valoración que se indica	
CRITERIOS Y FORMA DE VALORACIÓN	PUNTOS
PRECIO	

X	Un solo criterio relacionado con los COSTES, que consiste en el criterio marcado indicado a continuación
X	Criterio Precio, con adjudicación a la oferta más baja no incurso en temeridad. Se licitará a precios unitarios, indicando el precio ofertado con respecto a la unidad de envase establecida en el PPT. El precio ofertado deberá referirse siempre a la unidad de envase contemplada en el PPT, con independencia de que algún licitador pueda ofrecer unidades de envase no coincidentes con los predeterminados en el PPT (EJEMPLO: Si un licitador suministra envases de 500 ml, a 1 euro, en lugar de envases de 1 L, que es lo previsto en el PPT, el precio ofertado deberá referirse siempre a la unidad de envase contemplada en el PPT, es decir 1 L = 2 euros).
	Criterio basado en la rentabilidad que se especifica

	Al criterio Precio (acompañado de los criterios sujetos a juicio de valor que se especifican más adelante) que se valora de acuerdo con la siguiente fórmula
--	--

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

Criterios sujetos a un JUICIO DE VALOR, con la ponderación y forma de valoración que se indica	
CRITERIOS Y FORMA DE VALORACIÓN	PUNTOS

Se admiten variantes

X	NO
	SI
En caso afirmativo, precisión de los elementos y condiciones en que queda autorizada su presentación.	

Se celebrará una subasta electrónica

X	NO
	SI
En caso afirmativo, especificaciones relativas a la subasta	

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecte a los criterios de adjudicación ofertados por el licitador que haya resultado adjudicatario, dará lugar a las penalidades que se establezcan en este clausulado. El incumplimiento de las características de la prestación que afecte a los criterios de adjudicación será asimismo causa de resolución cuando se haya configurado como obligación contractual esencial en este pliego.

9. GARANTÍAS

Garantía definitiva	Si, deberá constituir la garantía del 5 % del presupuesto base de licitación del lote del que se resulte adjudicatario, IVA excluido.
Garantía complementaria	
Posibilidad de constitución de la garantía definitiva mediante retención del precio	Al amparo de lo establecido en el art. 108.2 de la LCSP, se prevé la posibilidad de que la fianza se retenga del primer pago que se efectúe al adjudicatario, previa petición del empresario que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.

	Si el importe del primer pago fuese inferior a la garantía exigida, la posibilidad de retención se extenderá a los pagos siguientes.
--	--

10. BASES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

A. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	
Para el caso de licitación sin Lotes:	
Para el caso de licitación con lotes:	
Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de:	
Lote 1 Herbicidas.	4.562,80 €
Lote 2 Fertilizantes.	40.775 €
Lote 3 Fungicidas.	67.294,70 €
Lote 4 Insecticidas.	12.403,40 €
Conforme a lo indicado en la cláusula 3, en caso de que un solo licitador resulte adjudicatario de varios lotes	
X	Cada lote se considera un contrato independiente, por lo que bastará acreditar el nivel de solvencia exigido para el lote de mayor importe que se le haya adjudicado
	La suma de los lotes adjudicados se considera un solo contrato, por lo que deberá acreditar el nivel de solvencia resultante de la suma de los lotes adjudicados o el que se fije en este apartado que resulte proporcional al volumen de los lotes adjudicados
Medio de acreditación de la solvencia económica o financiera	El volumen anual de negocios del licitador o candidatos se acreditará por medio de cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario está inscrito en dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Cuando por una razón válida (no obligación de depósito de cuentas en registro público, empresas de nueva creación...) el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado para acreditar el volumen mínimo de negocios exigido (declaraciones tributarias anuales de IVA, Impuesto sobre Sociedades...)
B. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL	
Para el caso de licitación sin Lotes:	

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 12 / 35
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	07/11/2025 13:34:20
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			07/11/2025 13:34:22

Para el caso de licitación con lotes:	
Mediante relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a:	
Lote 1 Herbicidas	3.193,96 €
Lote 2 Fertilizantes	28.542,50 €
Lote 3 Fungicidas	47.106,29 €
Lote 4 Insecticidas	8.682,38 €
Conforme a lo indicado en la cláusula 3, en caso de que un solo licitador resulte adjudicatario de varios lotes	
X	Cada lote se considera un contrato independiente, por lo que bastará acreditar el nivel de solvencia exigido para el lote de mayor importe que se le haya adjudicado
	La suma de los lotes adjudicados se considera un solo contrato, por lo que deberá acreditar el nivel de solvencia resultante de la suma de los lotes adjudicados o el que se fije en este apartado que resulte proporcional al volumen de los lotes adjudicados
Medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional	Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución de los suministros de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

Cuando el contratista sea una EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN (antigüedad inferior a 5 años)	
CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA	
Para el caso de licitación sin Lotes:	
Para el caso de licitación con lotes: las mismas que para el resto de licitadores	
Conforme a lo indicado en la cláusula 3, en caso de que un solo licitador resulte adjudicatario de varios lotes	
X	Cada lote se considera un contrato independiente, por lo que bastará acreditar el nivel de solvencia exigido para el lote de mayor importe que se le haya adjudicado
	La suma de los lotes adjudicados se considera un solo contrato, por lo que deberá acreditar el nivel de solvencia resultante de la suma de los lotes adjudicados o el que se fije en este apartado que resulte proporcional al volumen de los lotes adjudicados
Medio de acreditación de la solvencia económica o financiera	Igual que el resto de licitadores
B. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL	

Para el caso de licitación sin Lotes:

Para el caso de licitación con lotes:

Mediante Certificados expedidos por un instituto o servicio oficial encargado del control de calidad, de competencia reconocida, que acredite que la empresa está certificada en ISO 9001 con alcance al servicio de clientes. El organismo que expida el certificado debe estar acreditado en la Unión Europea.

Conforme a lo indicado en la cláusula 3, en caso de que un solo licitador resulte adjudicatario de varios lotes

X	Cada lote se considera un contrato independiente, por lo que bastará acreditar el nivel de solvencia exigido para el lote de mayor importe que se le haya adjudicado
---	--

	La suma de los lotes adjudicados se considera un solo contrato, por lo que deberá acreditar el nivel de solvencia resultante de la suma de los lotes adjudicados o el que se fije en este apartado que resulte proporcional al volumen de los lotes adjudicados
--	---

Medio de acreditación de la solvencia técnica o profesional	Los licitadores podrán acreditar su solvencia mediante Certificados expedidos por un instituto o servicio oficial encargado del control de calidad, de competencia reconocida, que acredite que la empresa está certificada en ISO 9001 con alcance al servicio de clientes. El organismo que expida el certificado debe estar acreditado en la Unión Europea.
---	--

Se requiere alguna habilitación empresarial para la ejecución del contrato

X	NO
	SI Especificar

Concreción de las condiciones de solvencia con arreglo al artículo 76 LCSP

Compromiso de adscripción de medios

X	En la presente licitación NO se exige el compromiso de adscripción de medios
	En la presente licitación SÍ se exige el compromiso de adscripción de medios. Los licitadores deberán presentar en el sobre "A" una declaración responsable de que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato los medios necesarios y el licitador que realice la mejor oferta deberá acreditar, antes de la adjudicación, que realmente cuenta con los medios materiales o personales que se comprometió a adscribir.

El compromiso de adscripción de medios

	NO tiene el carácter de obligación esencial
	SÍ tiene el carácter de obligación esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato o del establecimiento de las penalidades que se indican
	Su incumplimiento será causa de resolución
	Su incumplimiento dará lugar a las penalidades que se especifican

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 14 / 35

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica	María del Prado Ayala Fernández		07/11/2025 13:34:20
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		07/11/2025 13:34:22

Nombres y cualificación profesional del personal adscrito a la ejecución del contrato	
	NO se exige a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.
	Sí se exige a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.
	Indicación del sobre en el que se contendrá esta especificación

Sólo el licitador propuesto como adjudicatario deberá justificar los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia, sin perjuicio de que el órgano o la Mesa de Contratación puedan pedir a cualquier licitador que presente la totalidad o una parte de los documentos justificativos mencionados, cuando consideren que existen dudas razonables sobre su vigencia o fiabilidad o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

Presentación de la oferta	
X	Por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación de La Rioja, a la que se acceder desde la dirección https://www.larioja.org/contratacion-publica/es
	Por medios no electrónicos. El supuesto legal que lo permite se indica a continuación

Para el caso de que se dé acceso a los documentos por medios no electrónicos	
Especificación del medio de acceso	
Especificación de la causa legal que lo permite	

Información adicional	
El plazo para solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria cuando sea inferior a 12 días, es el que se especifica	
Las aclaraciones que se proporcionen SI tienen carácter vinculante	
Las aclaraciones que se proporcionen NO tienen carácter vinculante	

CONTENIDO DEL SOBRE "B"

X	El contrato se adjudica en base al solo criterio del precio/rentabilidad
X	Se incluirá la Oferta Económica según modelo anexo.
	Se incluirán los Documentos justificativos de las Prescripciones técnicas que se especifican
	Compromiso de adscripción de medios (si hay sobre "C", se aporta en el sobre "C")
	Otros documentos a presentar en el sobre B

Cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones

	El contrato se adjudica en base a varios criterios automáticos
	Se incluirá la Oferta Económica según modelo anexo
	Se incluirán los Documentos que sirven para justificar los criterios automáticos que se indican a continuación
	Se incluirán los documentos justificativos de las prescripciones técnicas que se especifican
	Compromiso de adscripción de medios (si hay sobre "C", se aporta en el sobre "C")
	Otros documentos a presentar en el sobre B

	El contrato se adjudica en base al criterio precio y otros criterio sujetos a juicio de valor
	Se incluirá la Oferta Económica según modelo anexo
	Se incluirán los documentos justificativos de las prescripciones técnicas que se especifican
	Compromiso de adscripción de medios (si hay sobre "C", se aporta en el sobre "C")
	Otros documentos a presentar en el sobre B

CONTENIDO DEL SOBRE "C"

Procede presentar sobre "C"	
X	No
	Si
Documentos a incluir en el sobre "C" que constituyen la oferta	
Especificación de los Documentos que deben aportarse en el sobre "C" para acreditar el cumplimiento de los criterios sujetos a juicio de valor	
	Compromiso de adscripción de medios

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo en el que debe recaer la adjudicación del contrato será de dos meses, salvo que se establezca otro diferente, que será el que se

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 16 / 35
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	07/11/2025 13:34:20
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			07/11/2025 13:34:22

menciona a continuación.

11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Declaración de urgencia

	La tramitación del expediente SÍ se ha declarado de urgencia
X	La tramitación del expediente NO se ha declarado de urgencia

12. CRITERIOS DE DESEMPATE

	Se aplican los criterios generales del artículo 147 especificados en la cláusula 12 CG
X	Se establecen los criterios específicos que se indican
El desempate se resolverá mediante la aplicación por este orden de los siguientes criterios sociales: a) Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas empatadas, siempre que éstas tengan en plantilla un mínimo de 10 trabajadores. Si alguna de las empresas empatadas no alcanza dicho volumen de plantilla, se atenderá al mayor número de trabajadores fijos con discapacidad y en inclusión en la plantilla. b) Mayor porcentaje de trabajadores fijos en la plantilla, siempre que éstas tengan en plantilla un mínimo de 10 trabajadores. Si alguna de las empresas empatadas no alcanza dicho volumen de plantilla, se atenderá al mayor número de trabajadores fijos. c) Mayor porcentaje de mujeres fijas en la plantilla de cada una de las empresas, siempre que éstas tengan en plantilla un mínimo de 10 trabajadores. Si alguna de las empresas empatadas no alcanza dicho volumen de plantilla, se atenderá al mayor número de trabajadoras fijas. Sólo si tras la aplicación de los anteriores criterios sociales no hubiera podido resolverse el desempate, la adjudicación se llevará a cabo mediante sorteo.	

13. CRITERIOS PARA EL CASO DE QUE UN MISMO LICITADOR PUEDA RESULTAR ADJUDICATARIO DE UN NÚMERO DE LOTES QUE EXCEDA DEL MÁXIMO INDICADO EN EL APARTADO 3.

X	El apartado 3 no establece limitación en cuanto al número de lotes que se puede adjudicar a un licitador.
	El apartado 3 establece limitación en cuanto al número de lotes que se puede adjudicar a un licitador. Las excepciones a esta limitación son las que se indican a continuación

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Determinación de los Criterios para considerar que una oferta se halla en presunción de anormalidad

A los efectos de determinar si una oferta se halla o no en presunción de anormalidad, se tendrá en cuenta el sumatorio de los precios unitarios ofertados, multiplicado por el número de actuaciones estimadas en cada lote.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Ley 9/2017, se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias, las ofertas que, respecto de los precios unitarios que rigen la licitación, se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.
4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas en menor cuantía.

PROPOSICIONES FORMULADAS POR DISTINTAS EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO.

La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, se efectuará de acuerdo con los criterios del artículo 149.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 18 / 35
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Secretaría General Técnica	María del Prado Ayala Fernández	07/11/2025 13:34:20
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		07/11/2025 13:34:22

15. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Además de los documentos previstos en la cláusula 15 del clausulado general, el licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar los documentos que se expresan a continuación

Documentación acreditativa de la solvencia	
Documentación acreditativa de la solvencia financiera	X
Documentación acreditativa de la solvencia técnica	X

Documentación acreditativa de los criterios de adjudicación ofertados por el licitador que precisen de soporte documental (p.ej. la experiencia)	
Criterio objeto de acreditación	
Documentación que se deba aportar para su acreditación	

Compromiso de adscripción de medios	
El licitador que haya realizado la mejor oferta deberá acreditar, con los documentos que se indican, que realmente cuenta con los medios materiales o personales que se comprometió a adscribir.	

Otros documentos	
- Justificante de constitución de la garantía definitiva. - Acreditación o autorización para su comprobación de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.	

	El adjudicatario, antes de la formalización del contrato, debe acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos, con los documentos que se indican

Plazo para la formalización

	El contrato está sujeto a recurso especial y se va a tramitar al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre
El contrato debe formalizarse no antes del transcurso de diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato	

x	El contrato está sujeto a recurso especial y NO se va a tramitar al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre
No podrá formalizarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores	

	El contrato NO está sujeto a recurso especial
El contrato debe formalizarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores	

Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses

En caso de contratos financiados con Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el contratista deberá presentar en el mismo momento de la formalización del contrato o inmediatamente después, su propia Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses y la de los empresarios con los que haya subcontratado o tenga la intención de subcontratar la ejecución del contrato. En caso de que se efectúen subcontrataciones no previstas, el contratista aportará la declaración firmada por el subcontratista, tan pronto como se haya formalizado el subcontrato y, en todo caso, antes de que se inicie la ejecución del mismo.	
Entre los anexos del este pliego figura un modelo de declaración	
Se prevén penalidades para el incumplimiento de esta obligación	
	NO
	SI
Esta obligación de declarar la ausencia de conflicto de intereses se configura como una obligación contractual esencial cuyo incumplimiento constituye causa de resolución del contrato	
	NO
	SI, por producir un perjuicio significativo

Gastos repercutibles al contratista

16. REVISIÓN DE PRECIOS

x	No procede la revisión de precios
	Procede la revisión de precios. La fórmula aplicable es la que se indica a continuación

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 20 / 35
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	07/11/2025 13:34:20
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	07/11/2025 13:34:22

17. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES

Entrega de los bienes

La empresa adjudicataria tendrá a disposición del Servicio de Investigación Agraria los productos solicitados en cada pedido en un plazo máximo de 7 días hábiles desde su solicitud, y de este modo dar continuidad y optimización de los trabajos en campo de las fincas “La Grajera” y “Valdegón”.

Las entregas se realizarán a portes con cargo del suministrador, y en caso de disconformidad con el suministro, se admitirá devolución en el plazo de un mes desde la recepción de los productos, con gastos a cargo de la empresa adjudicataria.

Los pedidos se realizarán según las necesidades por el personal designado al efecto, mediante una petición del suministro indicando el código del artículo, la descripción, la cantidad y las características técnicas cuando sea necesario.

Tiempo	El horario de suministro será preferentemente de 09:00 a 14:00 h. Se comunicará al adjudicatario cualquier cambio del horario
Lugar	El suministro se entregará en las fincas que se indican a continuación, según indicaciones del personal designado al efecto: Servicio de Investigación Agraria Sección de Medios Agrarios “Finca La Grajera” Ctra. de Burgos, km. 6 (LO-20; salida 13) 26007-Logroño Servicio de Investigación Agraria Sección de Medios Agrarios “Finca Valdegón” Ctra. Logroño-Mendavia NA 134 Km. 88 26071-Agoncillo (La Rioja)

Momento formal de recepción de los bienes

Para la recepción de los productos será condición indispensable que éstos vengan con el correspondiente documento/albarán de entrega valorado del suministro, el cual pondrá automáticamente a disposición del destinatario junto con el producto, en el que al menos se refleje: fecha y hora, número de albarán, tipo de suministro, referencia, cantidad solicitada y entregada, con la firma y nombre legible del receptor, la unidad de envase mínimo

correspondiente y el precio neto por unidad de envase.

El Servicio de Investigación Agraria podrá rechazar cualquier entrega que presente evidencia de alteración del producto y cualquier otra circunstancia que a juicio del personal receptor la haga inaceptable. Los costes de devolución de productos serán a coste del adjudicatario.

18.- INCUMPLIMIENTO Y DEMORA

Penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso

Tendrán la consideración de cumplimiento parcial o defectuoso del contrato:

- El incumplimiento de las prescripciones técnicas que rigen el contrato.

En caso de no atender el requerimiento para la inmediata subsanación de los incumplimientos observados, el órgano de contratación, atendiendo a circunstancias tales como la intencionalidad, la continuidad o persistencia en el incumplimiento o la naturaleza de los perjuicios causados, podrá imponer penalidades que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, respetando en todo caso la exigencia de audiencia previa al contratista y los límites porcentuales máximos fijados en el artículo 192.1 de la Ley 9/2017.

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa

Penalidades por incumplimiento de las características de la prestación que afecten a los criterios de adjudicación

Penalidades por demora diferentes de las previstas en la cláusula 21 CG

El retraso en la entrega del suministro supondrá un incumplimiento de la prestación objeto del contrato, que implicará la imposición de penalidades al contratista adjudicatario, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado.

El régimen de penalidades de aplicará por la Administración, independientemente de que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser además causa de resolución del contrato.

Los incumplimientos del contratista se clasificarán en leves, graves y muy graves:

- Incumplimientos leves: Retraso inferior o igual a 2 días hábiles.
- Incumplimientos graves: Retraso en más de 2 días y menos de 5 días hábiles.
- Incumplimientos muy graves: Retraso en 5 días hábiles o más.

La imposición de penalidades por las infracciones descritas anteriormente se realizará con arreglo al siguiente procedimiento:

- Informe del responsable del contrato.
- Audiencia al contratista.
- Resolución sobre la imposición de penalidades del Órgano de Contratación.
- Aplicación de las penalidades.

El importe de las penalidades se detraerá de la factura a abonar al contratista correspondiente al último mes, en el momento en que se haya emitido la resolución de imposición de penalidades por el Órgano de Contratación, según el siguiente baremo:

- Los incumplimientos leves se sancionarán con la detracción del 1% del importe de la factura.
- Los incumplimientos graves se sancionarán con la detracción del 5% del importe de la factura.
- Los incumplimientos muy graves se sancionarán con la detracción del 8% del importe de la factura.

Penalidades por incumplimiento de plazos parciales

19.- ABONOS AL CONTRATISTA

FORMA DE PAGO

☒ Abono total. Condiciones para el abono

El pago se realizará mensualmente, previa emisión de la factura correspondiente. Asimismo, la empresa adjudicataria realizará un documento/albarán de entrega valorado del suministro, el cual pondrá automáticamente a disposición del destinatario junto con el producto, en el que al menos se refleje: fecha y hora, número de albarán, tipo de suministro, referencia, cantidad solicitada y entregada, con la firma y nombre legible del receptor, la unidad de envase mínimo correspondiente y el precio neto por unidad de envase.

La factura deberá incluir las menciones legamente obligatorias.

Facturación electrónica y códigos de facturación:

Comunidad Autónoma de La Rioja

D.G. Agricultura y Ganadería

Sección de Medios Agrarios

CIF: S2633001I

Punto de entrada: Punto General de entrada de facturas del Gobierno de La Rioja

FACE

Código Facturación: 457

Código DIR3: A17014906

Órgano Gestor: A17014906

Unidad Tramitadora: A17029423

Oficina Contable: A17014594

Abonos a cuenta. Condiciones para el abono

Abonos en los vencimientos estipulados. Condiciones para el abono

Abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias

Condiciones

El pago del precio total de los bienes a suministrar consistirá parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, con arreglo a las siguientes especificaciones

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo social

NO

X SI, las que se especifican a continuación

Los licitadores deberán cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales.

Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.

X Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución del contrato dará lugar a una penalidad del 5 % del precio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Pág. 24 / 35

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Plegio CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica	María del Prado Ayala Fernández		07/11/2025 13:34:20
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		07/11/2025 13:34:22

del contrato (IVA excluido).

Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental

	NO
X	SI, las que se especifican a continuación
Los licitadores deberán cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes de protección del medio ambiente.	
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
X	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican
El incumplimiento de esta condición especial de ejecución del contrato dará lugar a una penalidad del 5 % del precio del contrato (IVA excluido).	

Se establecen condiciones especiales de ejecución relacionadas con la innovación

	NO
	SI, las que se especifican a continuación
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican

Se establecen otras condiciones especiales de ejecución de tipo económico

	NO
	SI, las que se especifican a continuación
	Se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
	Su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades que se especifican

Comprobación de los pagos a subcontratistas y suministradores

X	No se establece
	Se establece por disposición del órgano de contratación
Siempre que proceda la comprobación de los pagos a subcontratistas y suministradores, se considerarán condiciones especiales de ejecución las siguientes obligaciones:	

- La obligación del contratista adjudicatario de remitir al órgano de contratación, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. - Asimismo, deberá aportar a solicitud del órgano de contratación, del justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.	
	Su incumplimiento será causa de resolución del contrato
	Su incumplimiento permitirá la imposición de las penalidades que se mencionan a continuación, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

La ejecución del contrato implica la cesión de datos personales	
X	NO
	SI. El sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos se configura como una condición especial de ejecución.

21.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Modificaciones del contrato al amparo del artículo 204 LCSP									
X	El contrato NO se podrá modificar al amparo del artículo 204 LCSP De conformidad con el carácter discrecional de la prerrogativa de modificación de los contratos, no se contempla la posibilidad de modificar el contrato en el caso de agotarse el presupuesto máximo durante la vigencia del mismo.								
	El contrato SI se podrá modificar al amparo del artículo 204 LCSP <table border="1"> <tr> <td>Causa de la modificación</td><td></td></tr> <tr> <td>Alcance, límites y naturaleza</td><td></td></tr> <tr> <td>Condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación</td><td></td></tr> <tr> <td>Procedimiento</td><td></td></tr> </table> La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.	Causa de la modificación		Alcance, límites y naturaleza		Condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación		Procedimiento	
Causa de la modificación									
Alcance, límites y naturaleza									
Condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación									
Procedimiento									

En los contratos financiados con el MRR se prevé como causa de modificación del contrato la orden de la Autoridad Responsable para adoptar las medidas correctoras necesarias para alcanzar el objetivo global CID (Decisión de

Ejecución del Consejo Europeo), con el alcance, límites, condiciones y procedimiento que se indican
La modificación de un contrato financiado con el MRR no se podrá autorizar si los cambios afectan al pleno cumplimiento del principio DNSH. En su caso, procede efectuar una nueva autoevaluación a efectos de garantizar este principio o, en su defecto, incluir una declaración acerca de que la modificación del contrato no altera la autoevaluación previamente efectuada.

22.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

X	El abono de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del contrato comprenderá exclusivamente los conceptos expresados en el apartado a) del artículo 208.2 de la LCSP
	El abono de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del contrato podrá extenderse a los conceptos mencionados en el artículo 208.2 de la LCSP que se especifican a continuación

23.- PLAZO DE GARANTÍA

X	No se establece plazo de garantía
	Si se establece plazo de garantía, por el tiempo que se indica a continuación
Por la naturaleza del suministro, no se establece plazo de garantía, conforme a lo establecido en el artículo 210 de la LCSP.	

24.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

Determinación de los derechos y obligaciones específicos de este contrato
Constituyen obligaciones específicas de este contrato todas las prescripciones técnicas relacionadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Identificación de las siguientes obligaciones contractuales esenciales, cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato.	
	El compromiso de adscripción de medios previsto en la cláusula 10 como concreción de las condiciones de solvencia con arreglo al artículo 76 LCSP
	Las características de la prestación que afecten a los criterios de adjudicación de las ofertas
	Cumplimiento del régimen de subcontratación regulado en el artículo 215 LCSP
Siempre se cumplirán los límites de calidad fijados para el uso previsto durante la vigencia del contrato. El suministro	

de productos de calidad inferior a la establecida en el PPT será causa de resolución del contrato.

Para los contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se establece la obligación del contratista y del subcontratista de proporcionar la siguiente información

- NIF del contratista o subcontratistas
- Nombre o razón social
- Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas
- Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (según modelo anexo).
- Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (según modelo anexo).
- Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación
- La obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la información relativa al titular real del perceptor final de los fondos en la forma que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y en tanto se produzca esa determinación por el modo que se indica a continuación:
 - A). NIF y denominación de la empresa o empresas
 - B). Importe de los fondos del PRTR percibidos

Téngase en cuenta que la suma de importes de fondos percibidos por contratistas y subcontratistas en la ejecución del contrato debe ser igual al precio total abonado por razón del mismo

Para los contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se establecen las siguientes condiciones para asegurar el respeto del principio DNSH, el etiquetado climático y digital

El contratista garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso, el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. El responsable del contrato podrá efectuar cuantos controles considere pertinentes para garantizar la efectividad de este principio.

En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, se deberán prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. El responsable del contrato podrá efectuar cuantos controles considere pertinentes para garantizar la efectividad de este principio.

Se configuran como obligaciones esenciales, cuyo incumplimiento lleva aparejada la imposición de penalidades

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 28 / 35
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaría General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	07/11/2025 13:34:20
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			07/11/2025 13:34:22

Obligación esencial (SI/NO)	Cumplimiento	Penalidad por incumplimiento
	Principio DNSH	
	Condiciones específicas DNSH (Artículo)	
	Etiquetado climático	
	Condiciones específicas Etiquetado Climático (Artículo)	

25.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Plazo de recepción dentro del mes siguiente a la terminación		
X	SI	
	NO, en el plazo de	

En los contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)		
	Comprobación del cumplimiento del principio DNSH y del etiquetado climático como parte de la memoria técnico-económica justificativa en los controles finales sobre los proyectos aprobados	
	Autoevaluación	
	Declaración responsable	
	Otros (para el caso de criterios específicos)	
	Se establecen controles durante la ejecución	
	NO	
	SI. Memoria intermedia de ejecución en la que se detalle el cumplimiento del principio DHNS y del etiquetado climático	
	En caso de considerarse necesario, se adoptarán medidas correctoras para asegurar su implementación	

Para contratos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)		
Hitos y Objetivos		
Plazos temporales para su cumplimiento		
Mecanismos para su control		
Se prevén penalidades como garantía de cumplimiento		
	NO	
	SI	
Para garantizar su cumplimiento se establecen como causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las		

siguientes obligaciones esenciales

☐	NO	
☐	SI	

26. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Determinación de las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento constituye causa de resolución del contrato

- El incumplimiento reiterado del plazo ofertado de entrega de los suministros en más de cinco días hábiles (incumplimiento muy grave) será causa de resolución del contrato.

Se considerará que existe reiteración cuando se hayan producido tres incumplimientos muy graves de suministro en los plazos ofertados.

- Siempre se cumplirán los límites de calidad fijados para el uso previsto durante la vigencia del contrato. El suministro de productos de calidad inferior a la establecida en el PPT será causa de resolución del contrato.

Suspensión de la iniciación del contrato, por causa imputable al órgano de contratación, por el plazo inferior a cuatro meses que se indica

Suspensión del contrato, una vez iniciada la prestación, acordada por el órgano de contratación, por el plazo inferior a ocho meses que se indica

27. CESIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato puede ser objeto de cesión

☒	SI
☐	NO

Condiciones para la cesión adicionales a las previstas en el artículo 214.2 LCSP

☒	NO se establecen
☐	SI se establecen

28. SUBCONTRATACIÓN

Posibilidad de concertar subcontratos	
X	SI es posible concertar subcontratos
	NO es posible concertar subcontratos

Tareas críticas objeto de subcontratación	
X	NO se determinan
	Sí existen tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación y son las que se determinan a continuación:

Indicación sobre la intención de subcontratar	
	El licitador DEBE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar señalando el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones pertinentes, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
X	El licitador PUEDE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar
	El contrato requiere el TRATAMIENTO por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, por lo que el licitador DEBE indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Esta obligación tendrá a consideración de esencial de acuerdo con lo previsto en el artículo 211.1.f).

Consecuencias de la infracción de las normas de subcontratación	
	Causa de resolución del contrato, por haber sido identificada como obligación contractual esencial en el apartado 24 de este clausulado.
X	La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato

Posibilidad de pagos directos a los subcontratistas

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 31 / 35
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
05-3-9.01-0088/2025	Pliego CAP	Contratación electrónica	2025/1023305
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Secretaria General Técnica		María del Prado Ayala Fernández	07/11/2025 13:34:20
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			07/11/2025 13:34:22

X	NO existe posibilidad de pagos directos a los subcontratistas
	Si se harán pagos directos a los subcontratistas siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215 LCSP

29. CONFIDENCIALIDAD

El deber de confidencialidad del contratista	
X	Se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información confidencial
	Se mantendrá durante el plazo superior establecido en este apartado
El subcontratista o el cesionario del presente contrato, en su caso, estará sujeto asimismo al deber de confidencialidad señalado para el adjudicatario.	

30. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El presente contrato implica acceso del contratista a datos de carácter personal	
	Si implica acceso a datos de carácter personal
X	NO implica acceso a datos de carácter personal

Para el caso de que el contrato implique acceso a datos de carácter personal	
Descripción detallada del servicio y del tratamiento de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD	
Actividad del Inventario El detalle de los colectivos, datos tratados y tipos de datos personales es el que se incluye en la dirección https://www.larioja.org/rat para la actividad del inventario que se especifica	
Especificaciones del tratamiento Cuando el tratamiento a realizar por el tercero no coincida exactamente con la actividad de tratamiento del RAT indicada, el encargado del tratamiento aplicará a la actividad mencionada las especificaciones que se indican	
Especificaciones de los Datos Personales a proteger Cuando los datos específicos a tratar por el tercero no coincidan exactamente con los señalados en la actividad de tratamiento del RAT especificado más arriba, el encargado del tratamiento aplicará a la actividad las especificaciones que se indican	
Excepciones	

Cuando el tercero tenga que tratar datos fuera del EEE u otro espacio de seguridad equivalente, se especifican las excepciones a la obligación de tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio de seguridad equivalente, directamente o a través de cualesquiera subcontratistas autorizados

Elementos de tratamiento

La relación completa de elementos de la lista de tratamiento de Datos personales comprenderá los marcados

	Recogida (captura de datos)		Cotejo
	Registro (grabación)		Limitación
	Estructuración		Supresión
	Modificación		Destrucción (de copias temporales)
	Conservación (almacenamiento)		Conservación (en sus sistemas de información)
	Extracción (retrieval)		Duplicado
	Consulta		Copia (copias temporales)
	Cesión		Copia de seguridad
	Difusión		Recuperación
	Interconexión (cruce)		Otros

En caso de cesión, especificación de su finalidad

--

Especificación de las medidas una vez concluido el contrato

	Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.
	Transferir a otro encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La transferencia debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.
	Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

Medidas de seguridad asociadas al contrato

	El contratista NO utilizará aplicaciones o dispositivos informáticos de la CAR
--	--

	El contratista SI utilizará aplicaciones o dispositivos informáticos de la CAR
--	--

En el caso de que el contratista utilice aplicaciones o dispositivos informáticos de la CAR, especificación de los sistemas/dispositivos y su ubicación

Detalle de los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados	
Detalle de su ubicación	

Medidas de seguridad específicas de este contrato

--

31. SERVICIOS EN LA NUBE

Prestación de servicios en la nube	
☒	El presente contrato NO implica la prestación de servicios en la nube.
☐	El presente contrato SI implica la prestación de servicios en la nube.
Indicación del plazo máximo en el que debe llevarse a cabo la devolución de toda la información a la terminación del contrato:	

32. NORMATIVA DE SEGURIDAD

Es de aplicación la normativa del Esquema Nacional de Seguridad (ENS): La normativa del ENS será aplicable para aquellos contratos en los que se ofrezcan servicios y se manejen informaciones sujetas a la normativa de Administración electrónica (Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público) soportados a través de sistemas de información que por tanto han sido catalogados y categorizados según el Esquema Nacional de Seguridad. La catalogación se realiza mediante la aplicación CAP corporativa.	
☒	NO
☐	SI. Con las indicaciones que se especifican a continuación

Servicio ENS:	Código: Nombre: Nivel de seguridad: 									
Información ENS:	Código: Nombre: Nivel de seguridad: RAT (en el caso de que traten datos personales): 									
Sistemas de información: (aplicaciones informáticas)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificador</th> <th>Nombre:</th> <th>Categoría del sistema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Identificador	Nombre:	Categoría del sistema						
Identificador	Nombre:	Categoría del sistema								
Medidas de seguridad a aplicar	Las medidas y refuerzos de seguridad mínimos exigibles serán correspondientes a la categoría indicada en el apartado anterior, conforme al anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, tal como se indica en el artículo 28. Las medidas están detalladas en la declaración de aplicabilidad y han sido obtenidas mediante el preceptivo análisis de riesgos. En el caso de que alguna medida no sea de aplicación, o se necesite alguna medida compensatoria en alguna de las dimensiones, se indicará a continuación.									